进境货物木质包装检疫监督管理办法

（海关总署令第238号修订）

法规名称	进境货物木质包装检疫监督管理办法
发布机关	海关总署
编号	海关总署令第238号修订（原第84号令）
生效日期	2018年4月27日修订
效力状态	现行有效

第一章 总 则

第一条 为了防止林木有害生物随进境货物木质包装传入，规范进境货物木质包装的检疫和监督管理，保护我国森林资源和生态环境，根据《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例，制定本办法。

第二条 本办法适用于进境货物木质包装的检疫、除害处理及监督管理。木质包装是指用于承载、包装、铺垫、支撑、加固货物的木材材料，包括木箱、木托盘、木桶、木楔、垫木等，但经人工合成或深度加工的木质材料（如胶合板、刨花板等）除外。

第二章 检疫处理要求

第五条 进境货物木质包装应当符合国际植物保护公约（IPPC）公布的《国际贸易中木质包装材料管理准则》（ISPM 15）的要求，并加施IPPC 专用标识。标识应当清晰、永久、易辨认，包含 IPPC 标志、国家代码、处理方式代码及唯一识别编号。无标识或标识不符合要求的，视为违规。

第六条 木质包装可以采用热处理（HT）方式进行除害处理。热处理应当使木材中心温度达到 56 摄氏度以上，并持续不少于 30 分钟。热处理设施应当经输出国官方机构认可，处理过程应当记录并可追溯。

第七条 木质包装也可以采用溴甲烷（MB）熏蒸处理方式进行除害处理。溴甲烷熏蒸应当按照规定的浓度、温度和时间进行，并在处理完成后加施相应的处理标识。熏蒸单位应当具备相应资质，并留存处理记录。

第三章 监督管理

第十条 进境货物木质包装入境时，海关应当按照规定实施查验。查验内容包括 IPPC 标识是否符合要求、是否携带有害生物、是否带有土壤或违规附着物等。对抽查发现问题的，可以扩大查验比例。

第十二条 对查验发现木质包装未按规定进行除害处理、无 IPPC 标识、携带有害生物或存在其他违规情形的，海关应当对木质包装实施除害处理、销毁或者连同货物一并退运处理。退运或销毁费用及由此产生的损失由货主或其代理人承担。

第四章 法律责任

第十五条 违反本办法规定，伪造、变造、转让 IPPC 标识，或者使用未按规定处理的木质包装的，由海关依照《中华人民共和国进出境动植物检疫法》及其实施条例的规定予以处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十六条 海关工作人员在检疫监督管理中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

说明：本摘录涵盖第五条 ISPM 15 标识、第六条热处理 HT、第七条溴甲烷 MB 处理要求，以及第十条进境查验、第十二条违规处理（除害处理或退运）等监督管理条款。